



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00020092025

Tocache, 15 JUL 2025



VISTO, el Memorando N° 709-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D de fecha 04 de julio del 2025, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, más los devengados e intereses legales, con veinte y tres (23) folios útiles; y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Registro N° VIR-2024002989 de fecha 02 de febrero del 2024, el Sr. Roberto Terry Da Cruz Rengifo, identificado con DNI N° 10379702, con domicilio real en el Jr. San Martín C/ 5, señalando domicilio para los efectos procesales en el Jr. Daudilio Zavaleta 670- Distrito y Provincia de Tocache Departamento de San Martín, solicita el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, más los devengados e intereses legales, generados hasta la fecha de su otorgamiento e indemnización económica por el perjuicio y daño ocasionado, en mérito al artículo 48º de Ley del Profesorado, modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante DS. N° 019-90-ED; el reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación.

Que, el art. 48º de la Ley N° 24029 "Ley del Profesorado", modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante DS. N° 019-90-ED, estipulaban que el profesor tenía derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Al respecto, dichas normas fueron derogadas por la DÉCIMO SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL" Y POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL", APROBADA MEDIANTE D.S. N° 004-2013-ED, por lo cual la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total dejó de ser exigible a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial;

Que, el art. 10º del D.S. N° 051-91-PCM precisa que lo dispuesto en el art.48º de la Ley del Profesorado modificada por Ley N° 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo, entendiéndose como Remuneración Total Permanente la establecida en el inc. a) del art. 8º del mismo decreto



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 002009 2025

supremo, es decir "aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad", la cual percibió en forma normal durante el tiempo que laboró bajo la vigencia de la Ley N° 24029 y su modificatoria, el art. 1° de la Ley N° 25212; por lo que lo solicitado no es atendible;

Que, En ese sentido, al administrado no le corresponde el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, así como tampoco el pago de los intereses legales e indemnización económica por perjuicio y daño presuntamente ocasionado; esto en aplicación del principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal y al haberse desestimado la petición principal, éstas también devienen en improcedentes.

Que, Ley N° 32185 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, en su Artículo 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público 4.1 Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la presente ley y en el marco del inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 4.2 Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria. Artículo 77° de la Constitución Política del Estado y la Ley 28411, establece este principio de autotutela del Estado en el uso y disposición de los Recursos Públicos, por lo que solamente puede ejecutarse el gasto que se encuentra presupuestado.

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", establecido en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00020092025



que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175- Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado,



Que, asimismo el Artículo 26° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que afecten el gasto publico deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,

Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces,

Que, con el visado de la Oficina de Personal, el Área de Gestión Institucional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la oficina de administración y el visado del director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", D.S. N° 004-2019-JUS, DS. N° 051-91-PCM, Ley DS. N° 015-2002- ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0002009 2025



al 30% de su remuneración total, más los devengados e intereses legales, solicitado por el administrado **ROBERTO TERRY DA CRUZ RENGIFO**, con DNI: N° 10379702, con domicilio procesal en el Jr. San Martín C/ 5, señalando domicilio para los efectos procesales en el **Jr. Daudilio Zavaleta 670- Distrito y Provincia de Tocache Departamento de San Martín**, exdocente del nivel secundario en la Jurisdicción de la UGEL Tocache, en merito a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente Resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 20º del TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante D.S N° 004-2019-JUS.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache: www.ugeltch.com. para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH